



2023년 특정감사(계약분야) 결과(공개)

2023. 7.

한 국 수 목 원 정 원 관 리 원
윤 리 감 사 실

I. 감사 개요

□ 감사배경 및 목적

- 내부통제체계 관리를 통한 회계처리의 투명성과 합법성 제고
- 계약분야 전반에 대한 점검으로 구조적 문제점 파악 및 개선방안 도출
- 예산절감 사례, 적극행정 및 모범사례 발굴·전파를 통한 구성원 의욕 고취

□ 감사 대상 : 한국수목원정원관리원 소속기관

□ 감사 기간 : '23.3.15.(수) ~ 4.12.(수)

- 자료 제출요청 및 취합 : '23.3.15.(수) ~ 4.12.(금)
- 자료 제출에 따른 서면심사 : '23.3.15.(수) ~ 3.20.(월)
- 자료 확인을 위한 실지감사 : '23.3.21.(화) ~ 4.12.(금)

연번	실지감사기간	대상기관	비 고
1	'23.03.21.~03.23.(3일)	사무처, 국립한국자생식물원	윤리감사실, 임원실
2	'23.04.05.~04.07.(3일)	국립세종수목원	2층 대회의실(좌)
3	'23.04.10.~04.12.(3일)	국립백두대간수목원	2층 스마트워크센터

□ 감사범위 : '22.1.1. ~ '23.2.28. 기간 중 계약업무 일체

□ 감사결과 : 지적사항 11건, 모범사례 1건

구분	내 용	처분요구
1	계약관리체계 개선 필요	개선
2	계약업무 통합 매뉴얼·체크리스트 마련 필요	개선
3	제안서 평가에 대한 세부기준 마련 필요	개선
4	협상에 의한 계약 철저	부서주의
5	계약요청 및 대금 지급 시 실예산 초과사용	통보
6	물품 검사·검수절차 미준수	통보, 개선
7	재정보증보험 한도금액에 대한 기준 설정 필요	개선
8	견적에 의한 가격결정 미실시	부서주의
9	복수 견적서 비교 업무처리 미실시	통보
10	수의계약 시 퇴직자 재직 확인서 미징구	부서주의
11	관련 법령에 따른 각종 증권 미수령	개선, 현지조치
12	예산절감 등에 따른 감사모범사례	포상건의

II. 감사결과 및 처분요구

1 계약관리체계 개선 필요

- 「한국수목원정원관리원 직제규정 시행세칙」 제4조 [별표2] 부서별 업무분장에 따르면 사무처 내 경영지원실은 자금관리 및 회계결산 등의 업무를, 디지털안전실은 정보시스템 운영 및 유지보수, 통합경영정보시스템 구축 관리·유지보수 업무를 담당하도록 되어 있음.
- 한수정의 계약대장을 점검한 결과 체결된 계약이 누락되어 있거나, 변경계약 내역이 기재되어 있지 않는 경우가 일부 존재하는 등의 오류가 확인되었음.
- 또한, 통합경영정보시스템에서 확인할 수 있는 계약대장과 비교해 볼 때 1천만원 미만 계약은 시스템 상 대장에서 확인이 불가능하고, 발주담당자, 예산과목 등의 자료가 누락되어 있어 통합경영정보시스템의 계약 대장은 거의 활용되지 않고 있음.

⇒ 한수정의 계약관리 체계를 재정비하도록 조치(개선)

⇒ 계약관리체계 전반을 시스템으로 관리할 수 있도록 통합경영정보시스템을 개선(개선)

2 계약업무 통합 매뉴얼·체크리스트 마련 필요

- 「한국수목원정원관리원 직제규정」 제5조에 따르면 한수정의 소속 사무를 분장하기 위하여 사무처를 두고, 소속기관(국립백두대간수목원, 국립세종수목원, 국립한국자생식물원)을 두며, 「동 규정」 제4조 [별표1] 기구표에 따르면 사무처는 각 수목원을 총괄하고, 「동 규정 시행세칙」 제4조 [별표2] 업무분장표에 따르면 사무처 경영지원실과 각 수목원 운영지원실 및 국립한국자생식물원은 지출과 물품 및 공사 용역 등 계약 업무를 담당하도록 되어 있음.
- 한수정의 계약 및 지출업무는 관련 지침 또는 매뉴얼 등에 따라 정확하고 신속하게 통일적으로 처리되어야 함에도 소속기관에 따라 매뉴얼 또는 체크리스트를 운영하지 않고 있거나, 제출하여야 할 지출서류가 서로 상이한 점 등이 확인되었음.

⇒ 기관을 통합하는 계약·지출업무 매뉴얼 또는 체크리스트 마련(개선)

3

제안서 평가에 대한 세부기준 마련 필요

- 「국가계약법 시행령」 제43조에 따르면 물품·용역계약을 할 때 계약이행의 전문성·기술성·긴급성, 공공시설물의 안전성 및 그 밖에 국가안보 목적 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 협상적격자를 선정한 후 국가에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결할 수 있다고 되어 있고, 「한국수목원정원관리원 회계규정 시행세칙」 제13조에 따르면 계약 시 제안서 평가를 위하여 한수정 직원 및 해당분야 전문가 등 5명 이상을 선정하여 제안서 평가위원회를 구성할 수 있다고 되어 있음.
- 한수정 각 부서에서는 협상에 의한 계약을 위한 제안서 평가 시 내부 지침에 “5명 이상을 선정하여”라는 추상적인 내용만이 기재되어 있다는 사유로 점수 산출 기준, 평가위원 수, 평가위원 풀 구성 여부, 대면 여부, 보안유지서약서 작성 여부 등을 상이하게 하여 제안서 평가 실시하고 있는 것이 확인되었음.

⇒ 제안서 평가가 구체적이고 통일된 기준에 따라 이루어지도록 조치(개선)

4

협상에 의한 계약 철저

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조에 따르면 물품·용역 계약 시 계약이행의 전문성·기술성·긴급성 등 필요하다고 인정되는 경우 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가하여 협상절차를 통해 국가에 가장 유리하다고 인정되는 자와 체결할 수 있도록 되어 있고, 「동 시행령」 제27조에 따르면 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부 장관이 기간을 정하여 고시한 경우 경쟁입찰을 실시하였으나 입찰자가 1인 뿐인 경우, 재공고 입찰을 하지 않더라도 수의계약을 체결할 수 있으나, 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없도록 되어 있음.
- 한수정 일부 부서에서는 협상에 의한 계약을 입찰로 진행하면서 단독응찰이라는 사유로 최초 입찰공고에 따른 제안서 평가를 실시하지 않고 수의계약을 체결한 사실이 확인되었음.

⇒ 관계 부서 주의(주의)

5

계약요청 및 대금 지급 시 실예산 초과사용

- 「한국수목원정원관리원 예산편성 및 집행지침」 제3조에 따르면 예산운영의 기본원칙으로 모든 수입과 지출은 예산을 초과하여 집행할 수 없도록 되어 있고, 「동 지침」 제12조에 따르면 예산 집행상 불가피한 경우 배정된 예산액 내에서 정해진 절차에 따라 과목 간 예산을 전용할 수 있도록 되어 있음.
- 한수정 일부 부서에서는 예산을 초과하여 집행할 수 없고, 예산배정계획을 준수하여 계획성 있는 집행을 하여야 함에도 불구하고 예산 전용 없이 두 부서의 협의만으로 1건의 계약에 대해 2개 부서의 예산을 집행한 사실이 확인되었음.

⇒ 예산 사용 시 기 승인된 집행계획을 벗어나지 않도록 유의(통보)

⇒ 예산배정절차 및 계획에 따라 집행될 수 있도록 전 부서 대상 교육 또는 안내(통보)

6

물품 검사·검수절차 미준수

- 「한국수목원정원관리원 물품 및 자산관리 지침」 제4조에 따르면 구입한 장비 및 용품에 대하여 검사자는 구매요구부서 직원이, 검수자는 구매요구부서 부서장이 하도록 되어 있음.
- 한수정에서 구매를 통하여 취득한 물품 및 현금으로 구입한 기기장비, 사무용품, 인쇄물 등의 검사·검수는 구매요구부서의 직원(담당자)과 부서장이 각 검사·검수자가 되어야 함에도 일부 부서의 경우 직원들이 모두 검사·검수를 실시하는 등 관련 절차를 준수하지 않는 사실이 확인되었음.

⇒ 관련 지침에 따라 부서장이 직접 검수를 진행하도록 조치(통보)

⇒ 검사·검수 절차가 정상적으로 이루어지는지에 대한 확인절차 마련(개선)

7

재정보증보험 한도금액에 대한 기준 설정 필요

- 「한국수목원정원관리원 회계규정 시행세칙」 제5조에 따르면 회계관계직원의 재정보증은 1년 단위로 설정하되 산림청 규정을 준용하고 있고 「산림청 회계관계공무원 재정보증규정」을 준용하고 있고, 「동 규정」 제6조에 따르면 회계관계공무원에 대한 재정보증은 2천만원 이상을 원칙으로 하되 회계관직, 책임범위, 보험사고율 및 예산규모 또는 대규모 공사 추진 등을 고려하여 보증금액을 상향조정하는 등 탄력적으로 운영하여 보증의 실효성이 확보될 수 있도록 기관장이 따로 설정할 수 있도록 되어 있음.

- 한수정에서는 내·외부 규정에 따라 회계관계직원에 대하여 재정보증을 설정하면서 각 소속기관별로 보증금액을 상이하게 설정하여 운영하고 있는 사실이 확인되었음.

⇒ 회계관직, 책임범위, 보험사고율 및 예산규모 또는 대규모 공사 추진 등을 고려하여 재정보증 가입금액의 통일된 기준 마련(개선)

8 견적에 의한 가격결정 미실시

- 「국가계약법」 제7조에 따르면 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 수의계약을 할 수 있도록 하고 있고, 「동법 시행령」 제26조에 따르면 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 여성기업 등과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약의 경우 수의계약이 가능하다고 하고 있으며, 「동법 시행령」 제30조에 따르면 여성기업 등과의 수의계약 시 추정가격 5천만원을 초과할 경우 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출받도록 규정하고 있음.
- 한수정 일부 부서에서는 여성기업 등과 수의계약 체결 시 추정가격 5천만원을 초과할 경우 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출받아야 함에도 임의 견적에 따라 업체를 선정하여 계약을 체결한 사실이 확인되었음.

⇒ 관계 부서 주의(주의)

9 복수 견적서 비교 업무처리 미실시

- 「국가계약법」 제7조에 따르면 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정될 경우 수의계약을 체결할 수 있고, 「동법 시행령」 제30조에 따르면 수의계약 체결 시 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하나, 추정가격 2천만원 이하(여성기업 등의 경우 5천만원 이하)의 계약 등인 경우 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다고 되어 있음.
- 한수정은 계약업무 효율화 및 예산절감을 위해 2백만원 이상 수의계약시 비교 견적서를 징구하도록 하고 있음에도, 일부 부서에서는 1개의 업체로부터 견적서와 타 견적서 모두 징구하는 등 형식적으로만 가격을 비교하여 수의시담을 적절하게 실시하지 않고 있는 사실이 확인되었음.

- ⇒ 비교견적 징구대상인 수의계약 체결 시 여러 업체로부터 견적서 징구를 통해 실질적인 수의시담이 이루어질 수 있도록 조치(통보)
- ⇒ 계약체결 또는 대금지급 시 견적에 의한 가격결정 여부를 철저히 확인(통보)

10 수의계약 시 퇴직자 재직 확인서 미징구

- 「한국수목원정원관리원 회계규정」 제88조의2에 따르면 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에 한수정 퇴직자 재직여부를 확인하여 해당 법인에 한수정에서 퇴직한 지 2년 이내의 퇴직자가 재직하고 있을 경우 수의계약을 체결할 수 없도록 하고 있음.
- 한수정에서는 퇴직자와의 수의계약 체결과 관련하여 계약담당부서에서 체결하는 1천만원 이상 수의계약에 대해 퇴직자 재직여부 확인서를 징구하여야 함에도 징구없이 계약을 체결한 사실이 확인되었음.

⇒ 관계 부서 주의(주의)

11 관련 법령에 따른 각종 증권 미수령

- 「국가계약법」 제17조 및 「동법 시행령」 제60조에 따르면 공사의 도급계약을 체결할 때에는 준공검사를 완료한 날부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 기획재정부령이 정하는 기간 동안 해당 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 정하도록 하고 있고, 「국가계약법」 제18조 및 「동법 시행령」 제62조에 따르면 공사의 도급계약의 경우 계약상대자로 하여금 그 공사의 하자보수보증을 위하여 하자보수보증금을 준공검사 후 그 공사의 대가를 지급하기 전까지 납부하게 하고 하자담보책임기간 동안 보관하도록 되어 있음.
- 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조에 따르면 엔지니어링사업자는 엔지니어링 사업을 수행하면서 고의 또는 과실로 해당 발주청 또는 제3자에게 재산상의 손해를 끼친 경우에는 배상하여야 하며 제3항에 따른 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험이나 공제에 가입하여야 하고, 이 경우 발주청은 보험이나 공제가입에 따른 비용을 사업 대가에 계상하도록 되어 있음.
- 한수정 일부 부서에서는 관계법령에 따른 하자보수보험증권·손해배상보험증권과 관련하여 특정감사기간 중 수령한 사실이 확인되었음

⇒ 관련 법령에 따른 각종 보험증권을 수령(현지조치)

⇒ 각종 증권 미수령이 재발하지 않도록 공사, 설계 및 감리용역 계약에 대한 대금지급 시 증권수령 여부를 확인하는 절차 마련(개선)

III. 모범사례

- 「한국수목원정원관리원 감사규정」 제23조의2에 따르면 비상임감사는 한수정 발전 및 경쟁력 강화에 기여한 직원과 부서에 대하여 이사장에게 포상을 건의할 수 있다고 되어 있음.
- 한수정 계약담당부서에서는 담당자가 적극적인 수의시담을 통해 약 00백만원의 예산을 절감한 사실이 확인되었음.
- 그리고 사회적가치 구현을 위한 우선구매실적을 충실히 관리하고 녹색제품 구매실적의 2년 연속 만점을 달성하는 과정에서 크게 공헌하여 기관의 발전 및 경쟁력 강화에 기여한 사실이 인정되었음.

⇒ 관계 부서 포상건의